

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

Los presentes términos y condiciones de licencia de uso de software (los “Términos y Condiciones” y/o “TyC”), constituyen, para todos los efectos legales, un contrato que regula la licencia de uso de software de la inteligencia artificial LaHaus AI (“LaHaus AI” o el “Software”) desarrollada por LA HAUS S.A.S. (en adelante, “LaHaus”).

Cualquier persona natural o jurídica que desee adquirir la licencia de uso de software tendrá la condición de Licenciatario (en adelante, el “Licenciatario”). Para todos los efectos legales, se entiende que el Licenciatario ha leído y acepta, sin limitación ni condición alguna, los presentes TyC.

Índice:

CLÁUSULA I.	DEFINICIONES -----	2
CLÁUSULA II.	OBJETO-----	2
CLÁUSULA III.	ALCANCE DE LA LICENCIA -----	2
CLÁUSULA IV.	TÉRMINO, PRECIO Y FORMA DE PAGO -----	3
CLÁUSULA V.	USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA RESPUESTAS AUTOMATIZADAS.-----	4
CLÁUSULA VI.	PROPIEDAD INTELECTUAL -----	5
CLÁUSULA VII.	POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS DEL LICENCIANTE -----	6
CLÁUSULA VIII.	POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PARA CLIENTES DEL LICENCIATARIO -	6
CLÁUSULA IX.	OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO -----	8
CLÁUSULA X.	GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD -----	9
CLÁUSULA XI.	INDEMNIDAD-----	10
CLÁUSULA XII.	VIGENCIA Y TERMINACIÓN -----	10
CLÁUSULA XIII.	MODIFICACIONES -----	11
CLÁUSULA XIV.	INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES -----	11
CLÁUSULA XV.	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS-----	12
CLÁUSULA XVI.	CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO -----	13
CLÁUSULA XVII.	LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN -----	14
CLÁUSULA XVIII.	NIVELES DE SERVICIO (SLA)-----	14

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

Cláusula I. Definiciones

Los términos con mayúscula inicial o en mayúsculas incluidos en estos TyC deberán ser interpretados según las siguientes definiciones:

- ❖ Cliente: Corresponde al cliente final del Licenciatario interesado en la adquisición de una unidad inmobiliario.
- ❖ Datos del Cliente: Corresponde a la información proporcionada por el Cliente a LaHaus AI o al Constructor.
- ❖ Datos del Licenciatario: Información proporcionada por el Licenciatario a LaHaus AI.
- ❖ Licencia: Derecho de uso limitado, no exclusivo, intransferible otorgado al Licenciatario conforme al presentes TyC y lo establecido en el Orden de Servicio.
- ❖ Orden de Servicio: Documento firmado por el Licenciatario donde se establecen las condiciones particulares del licenciamiento (alcance, duración, tarifas y cantidad de usuarios).
- ❖ Propiedad Intelectual: Derechos de autor, marcas, secretos industriales, patentes y demás derechos derivados del desarrollo y funcionamiento de LaHaus AI.
- ❖ SaaS: Modalidad "Software as a Service" mediante la cual LaHaus provee acceso remoto al Software a través de internet, sin transferencia de código fuente o instalación local.
- ❖ Software o LaHaus AI: Agente de inteligencia artificial basado en un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) y un sistema de Recuperación Aumentada de Conocimiento (RAG), ofrecido como servicio (SaaS), diseñado para brindar asesoría en la búsqueda y compra de preventas inmobiliarias. El Licenciatario podrá cambiar el nombre de LaHaus AI como agente de AI de su compañía.

Cláusula II. Objeto

Los presentes TyC tienen por objeto regular el otorgamiento de una Licencia por parte de LaHaus al Licenciatario bajo la modalidad de servicio SaaS conforme a las condiciones pactadas en la Orden de Servicio.

Cláusula III. Alcance de la Licencia

- i. La presente licencia se otorga en calidad de no exclusiva, limitada, revocable y no transferible, exclusivamente para uso interno del Licenciatario y en los términos descritos en la Orden de Servicio.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

- ii. El Licenciatario reconoce que LaHaus AI es una herramienta automatizada que no sustituye la asesoría de profesionales humanos, y su uso es exclusivamente informativo y de apoyo.
- iii. El Licenciatario podrá acceder y utilizar LaHaus AI a través de la plataforma SaaS provista por LaHaus, durante el periodo de vigencia de la licencia y para los propósitos permitidos en los presentes TyC.
- iv. Queda expresamente prohibido:
 - a) Sublicenciar, ceder, transferir o arrendar el Software o cualquiera de sus componentes.
 - b) Modificar, alterar, descompilar, realizar ingeniería inversa, traducir o crear obras derivadas del Software.
 - c) Usar el Software para desarrollar, directa o indirectamente, soluciones tecnológicas o de inteligencia artificial que compitan con LaHaus AI o que repliquen su funcionamiento.
 - d) Integrar LaHaus AI en otros productos, plataformas o entornos sin autorización previa y escrita LaHaus.
 - e) Acceder al Software fuera de los entornos, dominios o API proporcionados o autorizados por LaHaus.
- v. Cualquier uso no autorizado constituirá un incumplimiento grave del presente contrato y dará lugar a su terminación inmediata, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.
- vi. En ningún caso LaHaus utilizará los datos personales de los Clientes del Licenciatario para finalidades comerciales, que incluyen:
 - a) Contacto fuerza comercial de LaHaus.
 - b) Transferencia o transmisión de datos a competidores directos del Licenciatario.
 - c) Campañas de mercadeo o reactivación de clientes por Whatsapp u otros mensajes de datos en nombre de LaHaus.
- vii. No obstante, se aclara que LaHaus puede llegar a tener acceso a los datos del Cliente del Licenciatario si este de manera individual haya formalizado su registro directamente ante los canales oficiales de LaHaus.

Cláusula IV. Término, Precio y Forma de Pago

El precio, término y forma de pago de la Licencia será el indicado en la Orden de Servicio. El no pago oportuno generará intereses de mora y la suspensión del servicio

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

sin necesidad de declaración judicial.

Cláusula V. Uso de Inteligencia Artificial para Respuestas Automatizadas.

- ❖ Definición de Inteligencia Artificial (IA): Para los propósitos de estos Términos y Condiciones, se define IA como cualquier tecnología diseñada para imitar la inteligencia humana, incluyendo, pero no limitándose a algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural.
- ❖ Nuestra IA ("LaHaus AI"): LaHaus AI es un agente de inteligencia artificial basado en un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) y un sistema de Recuperación Aumentada de Conocimiento (RAG) diseñado para brindar asesoría en la búsqueda y compra de preventas inmobiliarias.
- ❖ Respuestas Automatizadas: Se entiende por respuestas automatizadas aquellas generadas mediante el uso de IA, las cuales pueden ser proporcionadas de manera automática y en tiempo real, sin intervención humana directa en cada respuesta.
- ❖ Propósito y Limitaciones: Las respuestas automatizadas están destinadas a proporcionar información general, orientación o asistencia en base a datos y patrones previamente analizados por la IA. No deben considerarse como asesoramiento legal o financiero u otro tipo de asesoramiento profesional especializado en materia inmobiliaria.
- ❖ Precisión de las Respuestas: Nos esforzamos por asegurar la precisión y relevancia de las respuestas automatizadas, pero no garantizamos que sean completamente precisas o libres de errores. El Licenciatario acepta que el uso de dichas respuestas es bajo su propio riesgo y responsabilidad.
- ❖ Responsabilidad del Licenciatario: El Licenciatario comprende y acepta que las respuestas automatizadas pueden no abordar situaciones individuales específicas o circunstancias únicas. Es responsabilidad del Licenciatario verificar la información y, en caso de duda, buscar asesoramiento profesional adecuado.
- ❖ Actualización y Mejora Continua: Nos reservamos el derecho de mejorar, actualizar o modificar la IA utilizada para generar respuestas automatizadas sin previo aviso. Esto puede afectar la precisión, disponibilidad o funcionalidad de las respuestas en el futuro.
- ❖ Privacidad y Datos Personales: Al utilizar nuestro servicio de respuestas automatizadas, el Licenciatario consiente el procesamiento de datos personales necesarios para mejorar la precisión y relevancia de las respuestas. Nos comprometemos a proteger la privacidad y confidencialidad conforme a la política

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

de privacidad y tratamiento de datos personales.

- ❖ Limitación de Responsabilidad: En la máxima medida permitida por la ley colombiana, renunciamos a cualquier responsabilidad por daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes derivados del uso de las respuestas automatizadas, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios, datos, reputación o interrupción del negocio. El Licenciatario es responsable exclusivo de las decisiones que tome con base en la información entregada por LaHaus AI. LaHaus no será responsable por decisiones erróneas o consecuencias derivadas del uso del Software.

Cláusula VI. Propiedad Intelectual

- i. El Licenciatario reconoce expresamente que la totalidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial relacionados con LaHaus AI, incluyendo, pero sin limitarse a los modelos de lenguaje, sistemas RAG, estructuras de datos, interfaces gráficas, marcas, diseños, bases de conocimiento, manuales de uso, documentación técnica y cualquier mejora o actualización, son de titularidad exclusiva LaHaus.
- ii. Queda estrictamente prohibido copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar, adaptar o utilizar con fines distintos a los autorizados por este contrato cualquiera de los elementos protegidos de LaHaus AI, bajo pena de terminación inmediata del contrato y las acciones civiles, contractuales y penales a que haya lugar.
- iii. El Licenciatario no podrá registrar marcas, dominios, nombres comerciales, software, bases de datos ni ningún otro elemento similar que pueda inducir a error sobre la titularidad de los derechos relacionados con LaHaus AI.
- iv. LaHaus se reserva todos los derechos no otorgados expresamente en este contrato.
- v. En caso de que el Licenciatario tenga conocimiento de cualquier infracción de los derechos de LaHaus, deberá notificarlo inmediatamente y colaborar con las acciones necesarias para su defensa.
- vi. Cualquier sugerencia, retroalimentación, idea o mejora proporcionada por el Licenciatario será considerada no confidencial y pasará a ser de titularidad exclusiva de LaHaus sin derecho a compensación adicional.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

Cláusula VII. Política de Privacidad y Tratamiento de Datos del Licenciente

- i. LaHaus tratará los Datos del Licenciario conforme a lo establecido en la Política de Tratamiento de Datos Personales establecida en el siguiente enlace: <https://www.lahaus.com/politicas-tratamiento-datos>.
- ii. El Licenciario tratará los Datos del Cliente conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables.
- iii. Los Datos del Cliente serán usados exclusivamente para el funcionamiento del Software y fines relacionados con la prestación del servicio.
- iv. El Licenciario aplicará medidas de seguridad técnicas, administrativas y legales para proteger los Datos del Cliente.
- v. El Licenciario declara que ha obtenido la autorización de los titulares de datos personales.
- vi. El Licenciario podrá ejercer sus derechos de acceso, corrección, supresión y revocatoria, mediante comunicación al canal de contacto designado por LaHaus.
- vii. El Licenciario será el único responsable de garantizar que cuenta con las autorizaciones necesarias para el tratamiento de datos personales, incluidos datos sensibles, en caso de que estos sean recolectados a través de LaHaus AI.

Cláusula VIII. Política de Tratamiento de Datos para Clientes del Licenciario

La presente Política de Tratamiento de Datos Personales describe cómo LaHaus, actúa en calidad de Encargado del Tratamiento respecto a los datos personales que son gestionados por los Licenciarios mediante el uso del software LaHaus AI.

Esta Política no aplica cuando actuamos como Responsables del Tratamiento en otras relaciones comerciales o administrativas que involucren nuestros propios datos, como proveedores, empleados o usuarios de nuestra página web institucional. En dichos casos, aplicará nuestra Política General de Privacidad disponible en <https://www.lahaus.com/politicas-tratamiento-datos>.

- i. Rol como Encargado de Tratamiento: En la relación contractual que nos vincula con cada Licenciario, LaHaus AI actúa exclusivamente como Encargado del Tratamiento conforme al artículo 3 literal e) de la Ley 1581 de 2012. Esto significa que accedemos, almacenamos, transmitimos o procesamos datos personales únicamente siguiendo instrucciones

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

documentadas del Licenciario, quien actúa como Responsable del Tratamiento. Cada Licenciario será el único responsable de:

- a) Obtener el consentimiento de los titulares de los datos.
 - b) Garantizar la licitud, finalidad y proporcionalidad del tratamiento.
 - c) Cumplir con la normativa aplicable y atender los derechos de los titulares.
- ii. Finalidad del Acceso a Datos: El acceso de LaHaus AI a datos personales de Clientes se limita estrictamente a la prestación del servicio contratado por el Licenciario y en ningún caso utilizaremos los datos personales de los clientes del Licenciario para finalidades propias, comerciales o publicitarias. Las finalidades se describen a continuación:
- a) Operar, mantener y mejorar la plataforma LaHaus AI.
 - b) Proporcionar soporte técnico y monitoreo de servicio.
 - c) Garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad del sistema.
 - d) Cumplir obligaciones contractuales
- iii. Medidas de Seguridad: LaHaus AI implementa medidas técnicas, administrativas y organizacionales razonables para proteger la información personal procesada contra pérdida, uso indebido, acceso no autorizado, divulgación o alteración. Estas medidas incluyen, entre otras:
- a) Control de acceso basado en roles
 - b) Registro de eventos (logs) y trazabilidad de operaciones.
 - c) Copias de seguridad.
- iv. Transferencias y Sub-encargados: Cualquier transferencia de datos a terceros sub-encargados (por ejemplo, proveedores de servicios en la nube) será notificada al Licenciario, y estará sujeta a acuerdos que garanticen el cumplimiento del mismo nivel de protección exigido por la normativa colombiana. No realizamos transferencias internacionales de datos sin autorización expresa del Responsable.
- v. Derechos de los Titulares: Los titulares de los datos deberán ejercer sus derechos de acceso, corrección, supresión o revocatoria directamente ante el Responsable del Tratamiento (Licenciario). Como Encargado, daremos soporte al Responsable en lo que sea necesario para atender dichos requerimientos, siempre que se nos instruya formalmente para ello.
- vi. Vigencia y contacto: Esta política podrá ser modificada en cualquier momento, con notificación al Licenciario. Si tienes dudas sobre esta política o necesitas reportar un incidente de seguridad, puedes contactarnos

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

en: servicioalcliente@lahaus.com.

Cláusula IX. Obligaciones del Licenciatario

El Licenciatario se obliga a lo siguiente:

- i. Suministrar a LaHaus toda la información requerida sobre el(los) proyecto(s) junto con sus especificaciones técnicas, comerciales, amenidades y demás características relevantes con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de LaHaus AI.
- ii. Utilizar LaHaus AI exclusivamente para los fines previstos en los presentes TyC a la legislación de la República de Colombia y/o a ley de la jurisdicción que le sea aplicable.
- iii. Garantizar que los usuarios autorizados que accedan a LaHaus AI estén debidamente capacitados y cumplan con las restricciones del contrato.
- iv. El Licenciatario será el único responsable de garantizar que cuenta con las autorizaciones necesarias para el tratamiento de datos personales, incluidos datos sensibles, en caso de que estos sean recolectados a través de LaHaus AI.
- v. Mantener en estricta confidencialidad sus credenciales de acceso, así como las de sus usuarios, y reportar inmediatamente cualquier acceso no autorizado.
- vi. Adoptar medidas técnicas, administrativas y organizativas adecuadas para evitar el uso indebido de LaHaus AI o de los datos tratados a través del mismo.
- vii. Informar a LaHaus sobre cualquier incidente de seguridad, vulnerabilidad, error o mal funcionamiento de LaHaus AI que detecte durante su uso.
- viii. Abstenerse de realizar pruebas de carga, vulnerabilidad o penetración sobre LaHaus AI sin autorización previa por escrito de LaHaus.
- ix. No sublicenciar el uso de LaHaus AI o utilizar LaHaus AI para ofrecer servicios a terceros.
- x. Cumplir con todas las leyes aplicables en relación con el uso de LaHaus AI, incluyendo las referentes a protección de datos, propiedad intelectual, competencia y protección al consumidor.
- xi. Responder por los actos de sus empleados, representantes o contratistas que accedan a LaHaus AI, incluyendo el uso indebido o abusivo de la

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

plataforma.

- xii. Mediante la aceptación de estos TyC, el Licenciatario se obliga, de manera directa o por interpuesta persona, a lo siguiente:
 - a) No desarrollar actividades que constituyan prácticas restrictivas de la competencia, competencia desleal o violen derechos de protección al consumidor.
 - b) No promover publicidad engañosa o inexacta.
 - c) No desarrollar actividades que constituyan actos criminales, especialmente los relacionados con uso de tecnología e información y sustitución de terceros o fraude.
 - d) No desarrollar actividades que constituyan actos obscenos, ofensivos o invasivos de la privacidad de otros.
 - e) No difamar, abusar, acosar, amenazar o violar cualquier libertad pública o derecho civil o humano ni cualquier otro derecho de propiedad, privacidad y/o publicidad de los demás usuarios o de terceros.
 - f) No infringir las normas de protección de datos personales.

Cláusula X. Garantías y Responsabilidad

- i. El Software se entrega bajo la modalidad “tal como está” (as-is), por lo que LaHaus no otorga garantías explícitas o implícitas sobre la adecuación del Software a necesidades particulares del Licenciatario.
- ii. LaHaus no será responsable por:
 - a) Daños indirectos, consecuenciales, pérdida de ingresos, oportunidades de negocio, buena reputación o pérdida de datos.
 - b) Fallas derivadas del mal uso del Software, negligencia del Licenciatario, configuraciones no autorizadas, eventos de fuerza mayor o causas externas ajenas al control de LaHaus.
 - c) Resultados, inferencias o decisiones tomadas por el Licenciatario con base en las respuestas generadas por el Software.
- iii. La responsabilidad total LaHaus frente al Licenciatario, por cualquier causa contractual o extracontractual, estará limitada al valor efectivamente pagado por el Licenciatario en los tres (3) meses anteriores al hecho generador del daño.
- iv. LaHaus no será responsable por interrupciones temporales del servicio por tareas de mantenimiento, actualizaciones o mejoras, siempre que sean

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

previamente notificadas al Licenciatario con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación.

- v. En ningún caso el Software reemplaza la asesoría de profesionales especializados en derecho, finanzas o inversiones inmobiliarias. Su uso se limita a fines informativos y de apoyo consultivo no vinculante.
- vi. LaHaus no garantiza la exactitud de los mensajes de LaHaus AI y no asume responsabilidad alguna por las inexactitudes, fallas o errores relacionados con los servicios.

Cláusula XI. Indemnidad

El Licenciatario se obliga con LaHaus, sus filiales, afiliados, accionistas, funcionarios y empleados, a indemnizarlos y a mantenerlos en paz y salvo contra todo reclamo, demanda, acción legal, gasto, honorarios de expertos, incluyendo asesores legales y financieros y costo que se cause o surja como consecuencia de la violación o desconocimiento de los TyC por parte del Licenciatario. En caso de que LaHaus, sus afiliados, funcionarios, accionistas y/o empleados resulten condenados como consecuencia de las conductas violatorias de estos TyC por parte del Licenciatario, este último estará obligado a pagar a LaHaus, de forma inmediata a que LaHaus lo requiera las sumas que la parte afectada deba pagar en virtud de la sentencia, resolución o acuerdo expedido por la autoridad competente.

LaHaus no será responsable frente a terceros, incluidos los Clientes del Licenciatario. El Licenciatario mantendrá indemne a LaHaus por cualquier reclamación de terceros relacionada con el uso de LaHaus AI.

Cláusula XII. Vigencia y Terminación

La vigencia de la Licencia será la establecida en la Orden de Servicios y podrá prorrogarse por periodos sucesivos mediante acuerdo expreso.

LaHaus podrá dar por terminado el contrato de forma inmediata si el Licenciatario:

- i. Incumple cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato.
- ii. Usa el Software para fines distintos a los autorizados.
- iii. Incide en uso no autorizado, violación de propiedad intelectual o impago reiterado.

En caso de terminación anticipada por causa imputable al Licenciatario, no habrá lugar

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

a devoluciones ni compensaciones económicas, sin perjuicio del derecho LaHaus a exigir indemnización por perjuicios.

Una vez finalizado el contrato:

- i. Se revocarán de forma inmediata todos los accesos al Software.
- ii. El Licenciatario deberá cesar el uso, eliminar cualquier material descargado o copiado y abstenerse de utilizar referencias al producto.
- iii. LaHaus podrá conservar los datos de uso del Licenciatario de forma anonimizada para fines estadísticos o de mejora del servicio.

Cláusula XIII. Modificaciones

LaHaus podrá actualizar o modificar unilateralmente estos Términos y Condiciones por razones técnicas, legales o de mejora del servicio. LaHaus pondrá a disposición, cuando ello fuere posible, un aviso de las modificaciones de los términos en su página web. Los cambios a los Términos y Condiciones no se aplicarán retroactivamente, y entrarán en vigor una vez publicados. Es responsabilidad del Licenciatario revisar los Términos y Condiciones de manera periódica. El uso continuado se entenderá como aceptación expresa

El presente documento constituye la versión más actualizada de los Términos y Condiciones. Se excluye expresamente cualquier tipo de responsabilidad que se le pudiera atribuir a LaHaus como consecuencia de las modificaciones, suspensiones o interrupciones, permanentes o temporales. Sin perjuicio de lo anterior, LaHaus brindará soporte técnico a las peticiones del Licenciatario al correo electrónico legalteam@lahaus.com.

No obstante, LaHaus notificará al Licenciatario de manera previa cualquier modificación relacionada con (i) política de tratamiento de datos establecida en la Cláusula VII y (ii) las obligaciones del Licenciatario establecida en la Cláusula IX.

Cláusula XIV. Incumplimiento de los Términos y Condiciones

Cualquier violación de los Términos y Condiciones, o cualquier queja o información que LaHaus reciba sobre la infracción, abuso o uso inapropiado de estos Términos y Condiciones o del Servicio, podrá ser investigada por LaHaus o por terceros, y se tomarán las medidas que sean necesarias para iniciar todas las acciones legales y extra legales en contra de los Licenciatario, entre otros propósitos, para obtener la cesación

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

de las conductas y los remedios e indemnizaciones a que haya lugar bajo la ley que le sea aplicable. La violación de estos Términos y Condiciones puede resultar en la suspensión o cancelación definitiva de su cuenta y en la responsabilidad civil o penal que corresponda.

- i. Si el Licenciatario tiene dudas sobre la legalidad de sus acciones en el desarrollo de sus actividades en el uso del Servicio, por favor no dude en consultarnos previamente.
- ii. Si el Licenciatario considera que sus derechos han sido infringidos por parte de terceros o LaHaus, o que su cuenta ha sido suspendida o cancelada por error o confusión en su identidad, por favor no dude en contactarnos.

Cláusula XV. Solución de Controversias

Cualquier controversia o reclamo que surja entre LaHaus y el Licenciatario, con relación al cumplimiento de estos Términos y Condiciones Generales, su ejecución, interpretación y la prestación de sus Servicios se intentará solucionar en forma directa, rápida y amigablemente. De no lograrse un acuerdo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la primera comunicación escrita que una parte haya remitido a la otra sobre la diferencia, discrepancia o conflicto, cualquiera de las partes podrá solicitar que las diferencias sean sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento integrado por el número de árbitros que corresponda según la cuantía, de conformidad con lo establecido en la ley.

Los miembros del Tribunal serán escogidos de común acuerdo entre las partes, a falta de acuerdo, el Tribunal será designado por la sala de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, a solicitud de una cualquiera de las partes. En todo caso, el Tribunal deberá constituirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de diez (10) días hábiles fijado en el inciso primero de esta sección para el arreglo directo. El Tribunal de Arbitramento se sujetará a la legislación colombiana, funcionará en la ciudad de Medellín y decidirá en derecho dentro de un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de su instalación.

Los costos de funcionamiento del Tribunal de Arbitramento, o los costos derivados de los honorarios y demás actividades que desarrolle lo asumirán las partes por mitades. La parte cuyas pretensiones hubiesen sido desestimadas por el Tribunal de Arbitramento, devolverá a la otra parte lo aportado para el funcionamiento del Tribunal o para cubrir los honorarios y la actividad desarrollada por el Comité.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

Cláusula XVI. Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

El Licenciatario reconoce, acepta y garantiza, que ni él ni sus accionistas, socios y/o representantes:

- ❖ Se encuentran vinculados, nacional o internacionalmente, a ningún tipo de investigaciones por conductas relacionadas con narcotráfico, terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro, lavado de activos y/o cualquier otra actividad vinculada a la administración de recursos relacionados con las conductas descritas y/o manejar, de forma directa o indirecta, recursos con operaciones de procedencia ilícita
- ❖ Han sido condenados por parte de las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, nacional o internacionalmente, en cualquier tipo de proceso relacionado con la ejecución de las anteriores conductas o de actividades conexas a tales conductas.
- ❖ Están o han estado incluidos en listas o bases de datos para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera.
- ❖ La ocurrencia de cualquiera de las situaciones descritas anteriormente, obligan al Licenciatario a informar inmediatamente a LaHaus sobre tal situación y será el Licenciatario el único y exclusivo responsable por cualquier consecuencia jurídica derivada. Por lo tanto y para todos los efectos legales, el Licenciatario reconoce que LaHaus actúa como un tercero de buena fe.

En consecuencia, LaHaus, en su calidad de intermediario para la gestión de portafolios inmobiliarios, no se hace responsable por los aspectos relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, no estando obligado practicar dichos controles al Licenciatario, comprador o propiedad registrada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Licenciatario autoriza expresamente a LaHaus para que consulte, verifique y solicite información relevante donde conste que el Licenciatario no se encuentre incluido negativamente o tenga un reporte negativo en las listas restrictivas de SAGRLAFT, SAGRILAFT, SARLAFT y/o cualquier otra Lista, conjuntamente con la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, la “Lista de Inversión Prohibida” (Investment Ban List) de la HM

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

Treasury, la lista de la Organización de las Naciones Unidas, la lista de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo que sean de referencia y credibilidad común por parte de las entidades financieras colombianas. De igual manera autoriza a LaHaus para consultar, procesar y conservar toda la información que se refiere a su comportamiento crediticio, financiero y comercial en las centrales de riesgos, tal como CIFIN, DATACREDITO, y/o a cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera que preste el mismo servicio con la finalidad de verificar y analizar el comportamiento crediticio, validar la identidad, realizar estudios de crédito, entre otros.

Cláusula XVII. Legislación Aplicable y Jurisdicción

El presente contrato se regirá e interpretará conforme a las leyes de la República de Colombia. Cualquier diferencia, controversia o reclamación que surja con ocasión del presente contrato será sometida a la jurisdicción de los jueces civiles del domicilio principal LaHaus, salvo que se pacte expresamente un mecanismo alternativo de resolución. En caso de litigio, la parte vencida deberá asumir los costos judiciales y honorarios de abogados incurridos por la parte vencedora.

Cláusula XVIII. Niveles de Servicio (SLA)

- i. **Disponibilidad del Servicio:** El Software estará disponible para uso del Licenciatario al menos el noventa y nueve punto cinco por ciento (99.5%) del tiempo mensual calendario, excluyendo mantenimientos programados y casos de fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo, pero sin limitarse a, eventos de caídas a nivel nacional o local, ataques cibernéticos o caídas del proveedor de servicios en la nube o cloud o infraestructura o plataforma de comunicación como servicio.
- ii. **Mantenimientos Programados:** El Licenciante podrá realizar tareas de mantenimiento técnico con previo aviso al Licenciatario de al menos veinticuatro (24) horas calendario. Dichas tareas no computarán como tiempo de inactividad si se realizan dentro de ventanas previamente anunciadas.
- iii. **Soporte Técnico:** El soporte técnico estará disponible para el Licenciatario a través del canal autorizado suscripciones@lahaus.com, en horario hábil de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. hora Colombia, excluyendo días festivos nacionales.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

LaHaus AI

Versión 27 agosto de 2025

- iv. Clasificación de Incidentes y Tiempos de Respuesta:
 - a) Crítico (P1): El Software es completamente inaccesible o inutilizable. Tiempo de respuesta: hasta 4 horas hábiles. Tiempo estimado de solución: 24 horas hábiles.
 - b) Alto (P2): Funcionalidad clave no disponible sin solución alternativa. Tiempo de respuesta: hasta 8 horas hábiles. Tiempo estimado de solución: 48 horas hábiles.
 - c) Medio (P3): El Software presenta fallas menores o intermitencias no críticas. Tiempo de respuesta: 1 día hábil. Solución estimada: hasta 5 días hábiles.
 - d) Bajo (P4): Solicitudes generales o consultas informativas. Tiempo de respuesta: hasta 3 días hábiles.
- v. **Compensación por Incumplimiento:** Si el Licenciante no cumple con el SLA mensual mínimo de disponibilidad (99.5%), el Licenciatario tendrá derecho a un crédito de servicio proporcional, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor mensual pagado por cada punto porcentual de incumplimiento, redondeado al punto decimal más próximo. En ningún caso el crédito podrá superar el 20% del valor mensual.
- vi. **Exclusiones del SLA:** No se considerarán incumplimientos del SLA aquellos derivados de:
 - a) Mantenimientos previamente anunciados.
 - b) Fallas atribuibles al Licenciatario o su red interna.
 - c) Uso no autorizado o indebido del Software.
- vii. Casos fortuitos, fuerza mayor o ataques cibernéticos fuera del control razonable del Licenciante o eventos de caídas a nivel nacional o local, o caídas del proveedor de servicios en la nube o cloud o infraestructura o plataforma de comunicación como servicio.
- viii. **Reclamos por Incumplimiento:** El Licenciatario deberá presentar el reclamo por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre del mes calendario respectivo. Los créditos serán aplicados en el siguiente ciclo de facturación y no serán acumulables ni redimibles en dinero.